الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها ولو لم يقبضها) لانه صدق عليه انه ملكها وجاز له هبتها ووقفها وعتقها وتدبيرها فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء الا من حين ملكها كلها (فان ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة) التي ملكها فيها بل لابد من حيضة مستقبلة كما لو طلقها وهي حائض (وان ملك) شخص (من) أي أمة (تلزمها عدة اكتفى بها) لان الاستبراء لمعرفة براءة الرحم والبراءة قد حصلت بالعدة فلا فائدة في الاستبراء بعد العدة بل هو ضرر على السيد بمنعه من أمته بلا ضرورة (وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه) كما لو ورث أمة عن أبيه فقالت أبوك وطئني صدقت (أو ادعته) الامة (المشتراة ان لها زوجا صدقت) لان ذلك لا يعرف الا من جهتها

(كتاب الرضاع)

وهو شرعا مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من حل من ثدي امرأة و (يكره استرضاع الفاجرة والكافرة) والذمية والمشركة والحمقاء (وسيئة الخلق) فانها في معنى الحمقاء (والجذماء والبرصاء) خشية وصول أثر ذلك الى الرضيع وفي المجرد والبهيمة لانه قد يكون في لبن البهيمة وفي الترغيب وعياء فانه يقال الرضاع يغير الطباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا الحمقاء فان صحبتها بلاء وفي ولدها ضياع ولا تسترضعوها فان لبنها يغير الطباع (واذا أرضعت المرأة) ولو مكرهة على الارضاع (طفلا) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى (بلبن حمل لاحق بالواطئ) يعني يلحق الواطئ نسب ذلك الحمل (صار ذلك الطفل ولدهما) أي ولد المرضعة وولد صاحب اللبن (و) صار (أولاده) أي أولاد الطفل (وان سفلوا أولاد ولدهما و) صار (أولاد كل منهما) أي من المرأة ومن الواطئ الذي ثاب لبنها من حمله (من الآخر أو) من (غيره) كما لو تزوجت بغيره فثاب لها لبن من حمل ممن تزوجت أو تزوج بامرأة غيرها فثاب اليها لبن من حمل منه فارضعت به طفلا أو أتت بأولاد فان الذكور منهم يصيرون (اخوته و) البنات (اخواته وقس على ذلك) فتقول ويصير أباؤهما اجداده وجداته واخوتهما واخواتهما أعمامه وعماته واخواله وخالاته *(تنبيه)* لا تنتشر حرمة الرضاع الى من بدرجة مرتضع أو فوقه من أخ وأخت وأب وام وعم وعمة وخال وخالة من نسب فتحل مرضعة لابي مرتضع وأخيه من نسب وتحل أم المرتضع لابي مرتضع وأخيه من نسب وتحل أم المرتضع وأخته من نسب لابيه وأخيه من رضاع كما يحل لاخيه من أبيه أخت أخيه من أمه (وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب) وللحرمة بالرضاع شرطان أشار للاول منهما بقوله (بشرطان يرتضع خمس رضعات) فصاعدا وعنه ثلاث يحرمن وعنه واحدة وأشار للثاني بقوله (في العامين) فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت الحرمة لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة فجعل تمام الرضاع حولين فيدل على انه لا حكم للرضاعة بعدهما (فلو ارتضع) في الحولين أقل من خمس رضعات ثم ارتضع (بقية الخمس بعد العامين بلحظة) ولو قبل فطامه (لم تثبت الحرمة) لان شرط التحريم أن يكون في الحولين ولم يوجد وعلم منه انه لو شرع في الخامسة قبل الحول قبل كمالها اكتفى بما وجد منها في الحولين وأما حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ان سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة معي في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال